

Bản án số: 104/2025/HS-ST

Ngày: 19 - 6 - 2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Thuý Quỳnh.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Dương Thanh Cảnh.

Bà Nguyễn Thị Quế Anh.

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Phương Thuý - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Ông Ngô Văn Thanh - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 16 và 19 tháng 6 năm 2025, tại Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 88/2025/TLST-HS ngày 23 tháng 5 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 118/2025/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 6 năm 2025 đối với bị cáo

H và tên: Vũ Văn H1; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh ngày 16 tháng 4 năm 1982; nơi ĐKNKTT và nơi ở: Bản C, xã L, huyện T, tỉnh Nghệ An; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa giáo; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông: Vũ Văn V và bà: Vũ Thị H2 (đều đã chết); vợ: Vũ Thị H3, sinh năm 1987; con: có 04 con (lớn sinh năm 2010, nhỏ mới được 05 tháng tuổi); anh chị em ruột: có 04 người, bị cáo là con thứ hai;

Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 18/5/2017, bị Công an huyện K xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000 đồng về hành vi “Vận chuyển lâm sản trái phép”. Đã chấp hành xong.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/01/2025 đến nay. Có mặt.

1. Bị hại:

1.1. Anh Và Bá D, sinh năm 1996 và chị Mùa Y P, sinh năm 1996. Cùng địa chỉ: Bản T, xã N, huyện K, tỉnh Nghệ An. Anh D có mặt. Chị Mùa Y P có đơn xin xét xử vắng mặt. Anh Và Bá D vắng mặt ngày 19/6/2025.

1.2. Cháu Và Đình P1, sinh năm 2018. Đã chết.

Người Đại diện hợp pháp cho cháu P1: Anh Và Bá D, sinh năm 1996 và chị Mùa Y P, sinh năm 1996. Cùng địa chỉ: Bản T, xã N, huyện K, tỉnh Nghệ An. Anh D có mặt. Chị Mùa Y P có đơn xin xét xử vắng mặt.

1.3. Bà Lê Thị K, sinh năm 1965. Đã chết.

Người đại diện theo pháp luật của bà K: ông Và Xênh L, sinh năm 1942. Địa chỉ: Bản T, xã N, huyện K, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

1.4. Chị Và Y D1, sinh năm 2005. Đã chết.

1.5. Cháu Và Y D2, sinh năm 2017. Đã chết.

Người đại diện theo pháp luật của chị D1 và cháu D2: Anh Và Bá N, sinh năm 2004. Địa chỉ: Bản T, xã N, huyện K, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

1.6. Cháu Và Y M, sinh năm 2014. Đã chết.

1.7. Cháu Và Xuân Đ, sinh năm 2017. Đã chết.

Người đại diện theo pháp luật: anh Và Bá D3, sinh năm 1994 và chị Xồng Y T, sinh năm 1988. Cùng trú tại: Bản T, xã N, huyện K, tỉnh Nghệ An. Anh Và Bá D3 và chị Xồng Y T có đơn xin xét xử vắng mặt.

1.8. Anh Và Pá X, sinh năm 1978. Trú tại: Bản T, xã N, huyện K, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Vũ Thị H3, sinh năm 1987. Địa chỉ: Bản C, xã L, huyện T, tỉnh Nghệ An. Có mặt.

3. Người làm chứng:

3.1. Chị Già Y U, sinh năm 2006. Trú tại: Bản T, xã N, huyện K, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.

3.2. Anh Và Bá G, sinh năm 2003. Trú tại: Bản T, xã N, huyện K, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

3.3. Chị Mùa Y P, sinh năm 1996. Cùng địa chỉ: Bản T, xã N, huyện K, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào chiều ngày 12/01/2025, Vũ Văn H1 có giấy phép hạng C điều khiển xe ô tô tải biển số 37C-537.039 từ nhà ở bản C, xã L, huyện T, tỉnh Nghệ An đến bản T, xã N, huyện K, tỉnh Nghệ An để thu mua lá dong về bán. Khoảng 17 giờ cùng ngày, H1 điều khiển xe ô tô tải theo tỉnh lộ 543D đến bản T, xã N, huyện K, tỉnh Nghệ An thu mua được một số lá dong để sau thùng xe. Lúc đó, H1 lái xe quay lại theo hướng xã N đi UBND xã N, huyện K và đi được một đoạn thì gặp Và Bá G, sinh năm 2003 (trú tại bản Thăm Hín, xã N huyện K, tỉnh Nghệ An) đứng chơi ở đường. H1 dừng xe, kéo phanh tay, về hộp số N (số không) và hạ kính bên lái rồi nhờ Và Bá G hỏi giúp “nhà bên đường có ai bán lá dong không”. Nghe vậy, G đi đến nhà dân bên cạnh đường để hỏi nhưng không có ai ở nhà nên G đi đến chỗ cửa lái xe và nói với H1 "không có ai ở nhà". Đến khoảng 17 giờ 2

phút cùng ngày, thấy xe ô tô khách nhà xe T đi đến theo hướng xã N đi xã N, huyện K, tỉnh Nghệ An, thì H1 đạp côn (cắt côn), nhả phanh tay và cho xe đi chuyển xuống dốc, đoạn đường này có độ dốc cao nên xe lao nhanh xuống dốc, H1 đạp côn (cắt côn) để vào số 1, nhưng do xe ở chế độ số 0 (số mo) nên không vào được số, H1 tiếp tục cố gắng đạp côn (cắt côn) để vào số nhưng vẫn không được. Lúc này, H1 tập trung điều khiển xe sao cho xe đi đúng phần đường, chân đạp phanh nhưng do đạp không đủ lực nên xe vẫn lao nhanh về phía trước. Do H1 trước khi điều khiển xe ô tô xuống dốc không thực hiện các thao tác vào số để đảm bảo an toàn kỹ thuật, cho xe chạy vào số không (mo), thả phanh tay xe trôi tự do, dẫn đến xe ô tô chạy với tốc độ cao ở nơi có đoạn đường địa hình nguy hiểm, phức tạp nên không làm chủ tốc độ. Lúc này, xe lao nhanh có độ dốc cao đến đoạn đường cua gấp, H1 không xử lý được nên xe đi sang phần đường bên trái lao đâm vào nhà anh Và Bá D, sinh năm 1996, trú tại Bản T, xã N, huyện K, tỉnh Nghệ An thì xe mới dừng hẳn. Hậu quả làm 6 người chết, gồm: cháu V1 Y D2, sinh năm 2022; cháu Và Đình P1, sinh năm 2018; cháu Và Xuân Đ, sinh năm 2017; cháu Và Y M, sinh năm 2014; chị Vừ Y D4, sinh năm 2005; bà Lê Thị K, sinh năm 1965 và gây thiệt hại tài sản cho nhà anh D. Do hoảng sợ, nên H1 đã đi đến Công an xã N, huyện K, tỉnh Nghệ An đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy đối với Vũ Văn H1, kết quả H1 âm tính với ma túy và nồng độ cồn. Cơ quan CSĐT đã thành lập hội đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện, khám nghiệm tử thi, rà soát trích xuất dữ liệu camera tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, trưng cầu giám định, định giá tài sản để phục vụ công tác điều tra.

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 13 tháng 01 năm 2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N, về hiện trường có các dấu vết như sau:

“- Hiện trường tai nạn xảy ra tại Km 21+800, tỉnh lộ 543D, thuộc khu vực Bản T, xã N, huyện K, tỉnh Nghệ An; đoạn đường xảy ra tai nạn là đoạn đường xuống dốc cong cua. Đỉnh cua ở phía Bắc, phía Nam là hướng đi xã N, hướng Đ đi xã N, tiếp giáp phía Bắc là nhà ở của gia đình anh Và Bá D (sinh năm 1996). Đường được rải nhựa tương đối bằng phẳng, rộng 3,6m, ở giữa không có vạch kẻ đường. Lề đường phía Đông và phía T1 là lề đất cỏ rộng lần lượt là 1,9m và 0,7m. Tiếp giáp lề đường phía Đông là mương thoát nước không có nắp đậy miệng mương, rộng 02 mét, tiếp giáp mương là sườn đồi, tiếp giáp lề đường phía Tây là khu vực vườn và nhà ở người dân. Đoạn đường này có độ dốc khoảng 10 độ, theo hướng đỉnh dốc ở xã N, chân dốc ở xã N.

- Vết hằn dập nát cây cỏ dài 82 mét, chỗ rộng nhất 0,4 mét, điểm đầu nằm trên mép đường phía Đ1 và cách điểm mốc 6,2 mét về hướng Bắc, tại một số vị trí có

hần vân hoa lớp xe ô tô, chiều hướng dấu vết từ xã N đi UBND xã N, điểm cuối dấu vết nằm trên mép đường và lề đường phía Đông. (Ký hiệu số 1).

- Vết chầy trượt mặt đường bám dính chất màu đen dài 42m, chỗ rộng nhất là 0,6m, gồm 04 đường chạy song song, bờ mép các đường này bị chầy trượt, ngang điểm đầu dấu vết, cách điểm đầu dấu vết 50m về hướng Bắc, điểm cuối của dấu vết là vết cày trượt xước mặt đường không liên tục dài 9m, chỗ rộng nhất 0,4 mét và cách mép đường phía Tây 2,05m, cách trục bánh sau bên trái của xe ô tô 37C- 537.03 là 5,5m về hướng xã N, chiều hướng dấu vết từ xã N đi vào nhà ở anh Và Bá D. (Ký hiệu số 2).

- Xe ô tô Biển số 37C - 537.03 dừng đỗ trong gian phía Đông quán bán hàng của anh V1 Bá Do, đầu xe hướng Đông Bắc, đuôi xe hướng T, tâm trục bánh trước và bánh sau bên phải xe cách mép chuẩn lần lượt là 4,7m và 3m. tâm trục bánh sau bên phải cách cột biển báo độ dốc 10% ở lề đường phía Bắc là 10,3m về hướng Tây. (Ký hiệu số 3).

- Xe mô tô biển số 37K1-215.76, ngã nghiêng bên trái trên phần sân phía trước quán anh Và Bá D, đầu xe hướng Đông Bắc, đuôi xe hướng T. T2 trục bánh trước và bánh sau cách mép chuẩn lần lượt là 5m và 4m. T2 trục bánh sau xe mô tô, cạnh tâm trục bánh sau bên trái xe ô tô biển số 37C-53703 là 3,6m. (Ký hiệu số 4).

- Quán bán hàng của anh V1 Bá Do được thiết kế thành 03 gian, xung quanh xây tường phía trên lợp mái tôn, có 02 cửa ra vào mở về hướng Nam, phần sân phía trước đến mép đường rộng 5,3m, tường phía Đ1 và tường phía Nam của gian phía Đông bị đổ sập sang nhà máy xay xát của ông Và Bá X1, tường phía Nam của gian giữa và phần phía trên tường ngăn cách với gian phía Đông bị đổ sập vào phía trong nhà, bề mặt một số mảnh bê tông vôi vữa bám dính máu và tổ chức cơ thể người. Quán này có kích thước (8,9x5)m, mái tôn phía trước cao 2,8m, phần phía Đông của mái bị cong vênh, móp méo hướng từ N1 sang B. Gian trưng bày hàng hóa phía Đông bị các mảnh đổ vôi vữa bê tông đè lên làm hư hỏng một số hàng hóa, 01 tủ đông lạnh bị đổ nằm nghiêng. (Ký hiệu số 5).

- Kiểm dấu vết trên xe mô tô ở vị trí các bộ phận bằng kính nhựa gồm cánh yếm hai bên, cụm đèn chiếu sáng, cụm đèn xin đường hai bên, ốp nhựa thân xe, ốp nhựa hai bên bờ mặt bám dính vôi vữa màu trắng, ống xả bị gãy, tại vị trí phần cổ yên xe bị gãy rời xe, nhãn hiệu xe honda loại xe vision, sơn màu xám đen, nắp máy phía bên phải bị nứt vỡ; ốp nhựa mặt nạ bắt biển hiệu xe, chắn bùn bánh trước bị gãy rời khỏi xe, không kiểm tra được hệ thống phanh ga, đèn còi do xe bị hư hỏng.

- Mở rộng khám nghiệm hiện trường về hướng N (hướng đi xã N) theo lời khai nhận của Vũ Văn H1, trú tại bản con Mương, xã L, huyện T, là người trực tiếp điều khiển phương tiện xe ô tô biển số 37C-537.03. Tại vị trí cách cột K, đường

T về phía Bắc (hướng đi UBND xã N) 22,7m, ở lề đường phía Đông, có khoảng rộng 3,4m là nơi H1 dừng đỗ xe trước thời điểm xảy ra tai nạn, vị trí này có độ dốc khoảng 25 độ (dốc xuống theo chiều xã N đi UBND xã N) và cách điểm mốc 230m về hướng Nam, kiểm tra kỹ vị trí này không phát hiện dấu vết gì khác”.

Tại biên bản khám phương tiện xe ô tô tải biển kiểm soát 37 C-537.03 ngày 13 tháng 01 năm 2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N có các dấu vết như sau:

“- Kính chắn gió phía trước bị nứt vỡ toàn bộ, phần bên trái nặng hơn, trung tâm dấu vết cao cách đất 130cm, vùng dấu vết có kích thước (1,4 x 0,8)m, dấu vết có chiều hướng từ trước ra sau.

- Toàn bộ đầu trước mặt xe bao gồm: ốp kim loại gắn nhãn hiệu xe, cụm đèn pha, đèn xin đường hai bên, hệ thống Ba đơ xóc và một số bộ phận phía sau ba đơ xóc bị trượt xước, bong tróc, nứt vỡ, móp lõm trên diện có kích thước (1,8x0,92)m, dấu vết có chiều hướng từ trước ra sau, hơi chệch từ dưới lên trên, trung tâm dấu vết cao cách đất 80 cm, trên bề mặt rải rác một số vị trí bám dính bùn, vôi vữa xi măng.

- Góc trước bên trái phần đầu xe kéo dài từ cụm đèn pha đèn xin đường đến cánh cửa trước bên trái ca pin bị trượt xước cong mép chiều hướng trước ra sau, trái sang phải, kích thước (1,6 x 1,5)m, trung tâm dấu vết cao cách đất 110cm.

- Kính chắn gió cánh cửa trước bên trái bị vỡ hoàn toàn cánh cửa xe, vị trí này bị cong móp chiều hướng trước ra sau, tại mặt ngoài cánh cửa vị trí cao cách đất 50 cm, cách mép trước cánh cửa 30cm có vùng dấu vết trượt xước sơn từ bề mặt bám dính chất màu đen, kích thước (36 x 21)cm.

- Mặt trước và đầu ngoài bên trái của ống kim loại phía dưới trước đầu xe (vị trí đối diện phía dưới đèn pha bên trái) có vùng dấu vết bám dính vôi vữa, xi măng và chất màu nâu đỏ (nghi máu) kích thước (30 x 15)cm, tâm vết cao cách đất 25cm.

- Lốp trước bên trái hiện tại không còn hơi, thành lốp và cạnh ngoài mặt lăn có các vùng dấu vết trượt xước sáng cao su không liên tục, vành la zăng bánh lốp này tại vị trí cách lỗ chân van 45cm bị trượt xước cong móp, chiều hướng từ ngoài vào trong (từ mặt ngoài vào tâm trục), kích thước (12 x 02)cm, bên bề mặt bám dính chất màu trắng dạng bột đá đường.

- Cạnh ngoài mặt lăn lốp trước bên phải, vị trí cách lỗ chân van 40 cm, theo ngược chiều quay tiến của của bánh xe có vùng dấu vết bám dính chất màu xanh dạng cây cỏ trên diện có kích thước (37,5 x 5)cm.

- Mặt lăn 02 bánh xe sau bên phải xe rải rác có một số vị trí bám dính chất màu xanh dạng cây cỏ.

- Toàn bộ thùng xe bị cong móp, biến dạng và bị đẩy dòn theo chiều hướng từ sau ra trước.

- Kiểm tra phía trong ca pin thấy có nhiều mảnh kính, bụi kính vỡ, cần số đang trong trạng thái số 0 (số mo)".

* Về kết quả khám nghiệm tử thi:

Tại biên bản khám nghiệm tử thi ngày 13 tháng 01 năm 2025, xác định tử thi Và Y D2 có các dấu vết, tổn thương trên cơ thể như sau:

“ - Khám ngoài:

+ Toàn bộ vùng đầu trán, mặt bị xây xát, xây xước, mài miết mất lớp thượng bì da, bầm tụ máu, không liên tục, kích thước (19 x 17)cm.

+ Từ mồm vai phải đến mu bàn tay phải bị xây xát, xây, xây xước mất lớp thượng bì da, rách da, bầm tụ máu không liên tục kích thước (30 x 5)cm.

+ Từ 1/3 giữa sau ngoài cánh tay trái đến mu bàn tay trái bị xây xát, xây xước, mài miết mất lớp thượng bì da, không liên tục kích thước (22 x 5)cm, tương ứng với vùng này xương cánh tay trái bị gãy kín tại vị trí 1/3 giữa.

+ Vùng ngực bụng cách thẳng trên rốn 13cm bị xây xát, xây xước mài miết mất lớp thượng bì da bầm tụ máu không liên tục, kích thước (30 x 18)cm, trên vùng này cách trên ngoài rốn 11cm, cách đường trắng giữa bụng 8cm, có 01 vết thương kích thước (18 x 13)cm.

+ Từ gai chậu trước bên phải đến mu bàn chân phải bị xây xát, xây xước, mài miết mất lớp thượng bì da, bầm tụ máu, không liên tục, kích thước (33 x 8)cm, tương ứng với vùng này, xương đùi phải bị gãy tại vị trí 1/3 giữa.

+ Từ gai chậu trước trên bên trái đến mu bàn chân trái bị xây xát, xây xước, mài miết mất lớp thượng bì da, bầm tụ máu, không liên tục, kích thước (20 x 13)cm.

- Khám trong:

Tương ứng với vết thương vùng bụng, tổ chức dưới da bị bầm tụ máu, xương ức, xương sườn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bị gãy (xương sườn bên phải); phổi bị dập nát, gan ruột bị vỡ rách thoát ra ngoài qua vết thương”.

Tại biên bản khám nghiệm tử thi ngày 13 tháng 01 năm 2025, xác định tử thi Và Đình P1 có các dấu vết, tổn thương trên cơ thể như sau:

“- Khám ngoài:

+ Toàn bộ vùng đầu, trán mặt bị xây xát, xây xước, rách da, bầm tụ máu không liên tục, kích thước (24 x 21)cm. Trên vùng này cách trên sau đỉnh vành tai trái 8cm, cách trên đường chân tóc gáy 13cm, có 01 vết thương kích thước (8 x 3)cm.

+ Từ 1/3 giữa sau trong cẳng tay phải đến mu bàn tay phải bị xây xát da, bầm tụ máu không liên tục kích thước (19 x 6)cm.

+ Mu bàn tay trái bị xây xát da, bầm tụ máu không liên tục kích thước (8 x 7)cm.

- + Ngay gai chậu, trước trên phía bên phải có 01 vết xây xát da bầm tụ máu không liên tục kích thước (3 x 2,5)cm.
- + Vùng lưng phía bên trái cách đường giữa cột sống 5cm, cách dưới bờ vai trái 30cm, có 01 vết xây xát da, bầm tụ máu không liên tục kích thước (3 x 2,5)cm.

- Khám trong:

Tương ứng với vết thương vùng đầu, tổ chức dưới da bị bầm tụ máu, xương hộp sọ bị vỡ sập kích thước vùng đo được là (8 x 3)cm, máu và tổ chức não chảy ra ngoài qua đường vỡ xương và vết thương”.

Tại biên bản khám nghiệm tử thi ngày 13 tháng 01 năm 2025, xác định tử thi Vi Xuân Đ2 có các dấu vết, tổn thương trên cơ thể như sau:

“ - Khám ngoài:

+ Đầu, trán, mặt bị xây xát, rách da bầm tụ máu không liên tục kích thước (28 x 22) cm. Trên vùng này, cách thẳng trên điểm giữa cằm 17cm, có 01 vết thương kích thước (20 x 11)cm.

+ Ngực, bụng cách thẳng dưới hõm ức 20cm có 01 vùng xây xát, mài miết, mất lớp thượng bì da không liên tục kích thước (26 x 18)cm.

+ Từ 1/3 giữa trước đùi phải đến 1/3 giữa trước ngoài cẳng chân phải bị xây xát rách da bầm tụ máu không liên tục kích thước (29 x 8)cm. Trên vùng này cách thẳng trên mắt cá ngoài chân phải 12cm có 01 vết thương kích thước (7 x 2,6)cm, tương ứng vùng này là vị trí gãy 1/3 giữa xương đùi phải.

+ Lưng phía bên phải cách dưới bờ vai phải 16cm, cách đường giữa cột sống 06cm, có 01 vùng xây xát da bầm tụ máu không liên tục, kích thước (7 x 2)cm.

- Khám trong:

Giải phẫu phần đầu: tổ chức dưới da bị bầm, tụ máu nặng, xương hộp sọ bị vỡ, sập thành nhiều mảnh, kích thước (18 x 10)cm; máu và tổ chức não trong hộp sọ thoát ra ngoài qua đường vỡ xương và vết thương”.

Tại biên bản khám nghiệm tử thi ngày 13 tháng 01 năm 2025, xác định tử thi Và Y M1 có các dấu vết, tổn thương trên cơ thể như sau:

“- Khám ngoài:

+ Toàn bộ vùng đầu, trán, mặt bị xây xát da sưng phù nề, bầm tụ máu không liên tục, kích thước (26 x 25)cm.

+ Ngực bụng: cách thẳng dưới hõm ức 25cm, có 01 vùng xây xát, rách da bầm tụ máu không liên tục kích thước (29 x 30)cm, trên vùng này có các vết thương sau: Vết 01: cách thẳng trên rốn 13cm, kích thước (5 x 1,5)cm; Vết 02: cách thẳng trên gai chậu trước trên bên phải 17cm, kích thước (6,5 x 2)cm; Vết 03: cách thẳng dưới hõm nách phải 9cm, kích thước (11 x 2,5)cm.

+ Từ 1/3 dưới trước, ngoài cẳng tay phải đến mu bàn ngón tay phải bị xây xát rách da, bầm tụ máu không liên tục kích thước (12 x 5)cm. Trên vùng này, cách thẳng trên móm trâm quay 2cm, có 01 vết thương kích thước (8 x 2,5)cm.

+ Từ 1/3 trên trước cẳng chân phải đến mắt cá trong chân phải bị xây xát da, bầm tụ máu không liên tục kích thước (20 x 7)cm.

- Khám trong:

Giải phẫu vùng đầu, trán: tổ chức dưới da bị bầm tụ máu nặng, xương hộp sọ bị vỡ thành nhiều mảnh, sập vùng đo được có kích thước (14 x 8)cm, máu trong hộp sọ và tổ chức não thoát ra ngoài đường vỡ xương”.

Tại biên bản khám nghiệm tử thi ngày 13 tháng 01 năm 2025, xác định tử thi Vừ Y có các dấu vết, tổn thương trên cơ thể như sau:

“- Khám trong:

+ Toàn bộ vùng trán, mặt bị xây xát da, mài miết bầm tụ máu không liên tục kích thước (22 x 27)cm. Trên vùng này có 02 vết thương, vết 1: vùng bên phải trán cách đường dọc giữa trán 3cm, cách dưới đường chân tóc trán 4cm, kích thước (4 x 2)cm; vết 2: trán bên phải cách đường dọc giữa trán 2cm, cách dưới đường chân tóc trán 3cm, kích thước (7 x 3)cm.

+ Toàn bộ ngực bụng bị xây xát da bầm tụ máu không liên tục, kích thước (43 x 27)cm.

+ Từ mõm vai phải đến mu bàn ngón tay phải bị xây xát da bầm tụ máu không liên tục kích thước (58 x 17)cm. Tương ứng 2 xương cẳng tay phải bị gãy ở 1/3 giữa.

+ Từ mõm khuỷu trái đến mu bàn ngón tay trái bị xây xát da bầm tụ máu không liên tục kích thước (36 x 9)cm.

+ Từ 1/3 giữa trước đùi phải đến mu bàn chân phải bị xây xát da bầm tụ máu không liên tục kích thước (67 x 19)cm. Trên vùng này có 2 vết thương, vết 1 ngay sát trên ngoài đầu gối phải kích thước (2,5 x 1)cm; vết 2 ngay sát trên mắt cá trong, kích thước (2,3 x 1,5)cm.

+ Từ 1/3 dưới trước đùi trái đến mu bàn ngón chân trái bị xây xát da bầm tụ máu không liên tục, kích thước (57 x 14)cm.

+ Từ 1/3 trên sau đùi phải đến 1/3 dưới sau cẳng chân phải bị xây xát da bầm tụ máu không liên tục kích thước (54 x 12)cm.

- Khám trong:

Trán: tổ chức dưới da bị bầm tụ máu nặng, xương trán bên phải bị vỡ lún, vùng đo được có kích thước (6 x 4)cm. Máu trong hộp sọ chảy ra ngoài qua đường vỡ xương và vết thương”.

Tại biên bản khám nghiệm tử thi ngày 13 tháng 01 năm 2025, xác định tử thi Lê Thị K có các dấu vết, tổn thương trên cơ thể như sau:

“- Khám ngoài:

+ Toàn bộ trán mặt bị xây xát da bầm tụ máu không liên tục kích thước (19 x 17)cm.

- + Vùng xương bên phải cách ngang ngoài rốn 20cm, có 01 vùng xây xát da bầm tụ máu không liên tục kích thước (10 x 9)cm.
- + Vùng bụng: cách giữa ngoài rốn 12cm cách đường thẳng giữa bụng 8cm có 01 vùng xây xát da bầm tụ máu không liên tục kích thước (19 x 8)cm.
- + Mu bàn ngón tay trái bị xây xát da bầm tụ máu không liên tục kích thước (14 x 10)cm.
- + Mu bàn tay phải có 01 vùng xây xát da bầm tụ máu kích thước (5 x 6)cm.
- + Từ 1/3 giữa trước cẳng chân phải đến mu bàn chân phải bị xây xát da bầm tụ máu không liên tục kích thước (33 x 12)cm.
- + 1/3 dưới ngoài đùi phải cách thẳng trên mắt cá ngoài 41cm, có 01 vùng xây xát da bầm tụ máu không liên tục kích thước (3 x 2)cm.
- + Từ 1/3 trên trước cẳng chân trái đến mu bàn ngón chân trái bị xây xát da bầm tụ máu không liên tục kích thước (41 x 12)cm.
- + Vùng lưng bên phải cách dưới bờ vai trái 5cm, cách đường giữa cột sống 10cm, có 01 vùng xây xát da bầm tụ máu không liên tục kích thước (13 x 8)cm.
- + L1, mông bên phải, cách dưới bờ vai phải 44cm, cách đường giữa cột sống 10cm, có 01 vùng xây xát da bầm tụ máu không liên tục kích thước (36 x 27)cm.
- + Phía sau đầu cách thẳng trên giữa đường chân tóc gáy 15cm, có 01 vùng bầm tụ máu kích thước (9 x 10)cm.
- + Ngực cách dưới mõm vai trái 19cm, cách đường giữa xương ức về phía bên trái 5cm, có 01 vùng bầm tụ máu, kích thước (20 x 9)cm.

- Khám trong:

Ngực, bụng: tổ chức dưới da bị bầm tụ máu, gãy kín cung trước xương sườn 3,4,5 bên trái. Khoang ngực trái chứa khoảng 50ml máu, phổi trái bị dập. Khoang ngực phải, bơm tim không có máu; tim, phổi phải không tổn thương. Ổ bụng chứa khoảng 800ml máu đông và không đông, gan bị vỡ”.

* Về kết quả giám định nguyên nhân chết.

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 30 ngày 15/01/2025 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh N kết luận, nguyên nhân chết của V và Y D2 là: *“Sốc nặng, do đa chấn thương”*.

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 27 ngày 15/01/2025 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh N, kết luận nguyên nhân chết của V và Đình P1 là: *“Vỡ, sập xương hộp sọ, dập não, xuất huyết não, do chấn thương”*.

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 28 ngày 15/01/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh N kết luận, nguyên nhân chết của V và Xuân Đ2 là: *“Vỡ, sập xương hộp sọ; dập não, xuất huyết não, gãy xương đùi phải do chấn thương”*.

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 29 ngày 15/01/2025 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh N kết luận nguyên nhân chết của V và Y M1 là:

“Vỡ, sập xương hộp sọ; máu trong hộp sọ và tổ chức não thoát ra ngoài qua đường vỡ xương”.

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 31 ngày 15/01/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh N kết luận, nguyên nhân chết của Vừ Y D4 là *“Vỡ, lún xương hộp sọ, xuất huyết não, gãy hai xương cẳng tay phải do chấn thương”.*

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 32 ngày 15/01/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh N kết luận, nguyên nhân chết của Lê Thị K thì nguyên nhân chết là: *“Sốc nặng do chấn thương làm vỡ gan, dập phổi và gãy xương sườn”.*

** Về kết quả giám định dấu vết cơ học:*

Tại bản kết luận giám định số 25/KL-KTHS(DVCH) ngày 28/10/2025 của phòng K1 Công an tỉnh kết luận như sau:

“ - Ngay tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô tải biển số 37C-537.03 di chuyển trên đường E theo hướng từ xã N đi UBND xã N, huyện K.

- Không xác định được tốc độ của xe ô tô tải biển số 37C-53703 tại thời điểm xảy ra tai nạn.

- Xe ô tô tải biển số 37C-537.03 có va chạm với nhà anh V và Bá D, sinh năm 1996, trú tại bản Thăm Hín, xã N, huyện K, Nghệ An. Vị trí va chạm đầu tiên:

+ Trên hiện trường: Ở phần phía trước nhà anh V và Bá D.

+ Trên xe ô tô tải biển số 37C-537.03: Ở mặt trước đầu xe”.

** Về kết quả giám định hệ thống an toàn của xe ô tô tải biển số 37C-537.03.*

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh N đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 155 ngày 13/01/2025 gửi đến Sở giao thông vận tải tỉnh Nghệ An để giám định hệ thống an toàn, kỹ thuật của xe ô tô tải và hệ thống lốp của xe ô tô. Với các nội dung được trả lời tại bản kết luận giám định ngày 17/01/2025 của Sở giao thông vận tải tỉnh N như sau:

“- Về hệ thống an toàn kỹ thuật và hiệu lực của phanh xe ô tô 37C-537.03: Hệ thống phanh chính của xe ô tô 37C-537.03 hoàn toàn thỏa mãn an toàn kỹ thuật.

- Về khoảng cách 300 mét từ thời điểm người lái xe tổ chức rà phanh đến hiện trường vụ tai nạn thì có trường hợp nào tại thời điểm đó hệ thống phanh không hoạt động không? Kết luận: nếu hệ thống phanh hoạt động bình thường thì điều này vẫn có thể xảy ra trong trường hợp do lực ma sát giữa má phanh và đĩa phanh (hoặc tang phanh) quá lớn dẫn đến sinh nhiệt độ cao làm cho dung môi của hệ thống phanh biến chất và mất đi đặc tính phanh theo lý thuyết của nhà sản xuất, trong trường hợp này sẽ quan sát được. Tuy nhiên kết quả kiểm tra toàn bộ hệ thống an toàn kỹ thuật và hiệu lực của phanh xe ô tô 37C-537.03 cho thấy không có dấu hiệu bất thường đối với trường hợp nêu trên.

- Tình trạng lốp xe ô tô 37C-537.03 như thế nào, có lốp nào bị hư hỏng không? Kết luận: Hệ thống truyền lực và các bánh xe đều bình thường, riêng bánh xe

trước bên trái không có hơi, không phát hiện dấu vết nổ lốp, lá răng có vết lõm ở mép ngoài do va chạm”.

* Về kết quả xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy.

Kết quả test nhanh ma túy qua nước tiểu và sử dụng máy đo nồng độ cồn qua hơi thở của Vũ Văn H1 cho kết quả “âm tính với chất ma túy và không có nồng độ cồn trong hơi thở”.

* Về kết luận định giá tài sản:

- Tại bản kết luận định giá tài sản số 09 ngày 11/4/2025 của Hội đồng định giá tài sản tỉnh Nghệ An, kết luận:

“+ Xe mô tô nhãn hiệu Vision, biển số 37K-215.76; số máy: JN03E8103499; số khung: RLHJ0359NY00345, sản xuất năm 2023, xe đã qua sử dụng, tại thời điểm tháng 01/2025 (trước khi xảy ra tai nạn giao thông), có giá trị là 21.560.000.000 đồng (hai mươi một triệu sáu trăm nghìn đồng);

Giá trị thiệt hại ngôi nhà của anh V1 Bá Do là 48.716.000 đồng (bốn mươi tám triệu bảy trăm mười sáu nghìn đồng)”.

* Về kết quả rà soát, trích xuất camera tại hiện trường vụ TNGT.

Thu giữ 02 hình ảnh từ camera an ninh; từ camera hành trình xe ô tô biển số 37C-537.03, kiểm tra hình ảnh xác định: Vào lúc 16 giờ 51 phút, ngày 12/01/2025, tại tỉnh lộ 543D, thuộc bản Thăm Hín, xã N huyện K, tỉnh Nghệ An xe ô tô tải biển số 37C-537.03 đi xuống dốc với tốc độ nhanh trước khi gây tai nạn giao thông, cả 02 thẻ nhớ đã được niêm phong trong 02 phong bì thư.

* Về vật chứng, tài liệu thu giữ:

- 01 (một) Phương tiện xe ô tô nhãn hiệu huyndai, màu trắng, số loại New porter, số máy: M294032D4CB, số khung: RLUZDX7KAMN10188, biển số 37C-537.03. Hiện được bảo quản tại kho vật chứng của Công an tỉnh N.- 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: EB1523219, biển số đăng ký: 37H-024.24;

- 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 37000093, mang tên Vũ Thị H3, sinh năm 1987, trú tại bản Con Mương, xã L, huyện T, Nghệ An, biển số 37C-537.03;

- 01 (một) giấy phép lái xe số 400179019700, hạng C cấp ngày 13/07/2022 do Sở giao thông vận tải Nghệ An cấp.

Các vật chứng nêu trên được thu giữ và kèm theo hồ sơ vụ án.

* Về dân sự: Đại diện của các gia đình bị hại yêu cầu bị cáo H1 đền bù tổng số tiền 1.500.000.000 đồng. Hiện gia đình bị cáo H1 đã đền bù hết tổng số tiền các bị hại yêu cầu và đại diện của các gia đình bị hại không yêu cầu đền bù gì thêm.

Cáo trạng số 114/CT-VKS-P2, ngày 21/5/2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Vũ Văn H1 về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 3 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo như nội dung bản Cáo trạng. Sau khi phân tích động cơ, mục đích, tích chất, hậu quả của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 3 Điều 260; điểm s, b khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Vũ Văn H1 mức án từ 08 (tám) năm đến 09 (chín) năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Không cấm hành nghề đối với bị cáo sau khi mãn hạn tù

Về xử lý vật chứng: Trả lại chiếc xe ô tô và giấy tờ liên quan đến chiếc xe ô tô cho bà Vũ Thị H3.

Về án phí: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không tranh luận, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử cho mức án nhẹ.

Ý kiến của bị hại, đại diện hợp pháp cho bị hại: Anh Do đề nghị Hội đồng xử phạt bị cáo mức án nhẹ nhất có thể để bị cáo sớm được trở về vì các con của bị cáo đang còn nhỏ, đã bồi thường đầy đủ các thiệt hại đã xảy ra.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đồng ý với ý kiến của Viện kiểm sát về việc trả lại chiếc xe ô tô và giấy tờ xe cho bà; bà đề nghị xem xét mức hình phạt nhẹ cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Về hành vi, quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[1.2] Về sự vắng mặt: Một số bị hại, người đại diện hợp pháp cho bị hại, người làm chứng vắng mặt nhưng đã có đơn xin xét xử vắng mặt; người làm chứng Già Y U đã đi khỏi địa phương trong giai đoạn điều tra nên không tổng đạt được Giấy triệu tập. Tuy nhiên, chị Già Y U đã có lời khai trong hồ sơ vụ án, cần thiết hội đồng xét xử sẽ công bố nên sự vắng mặt này không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án. Do đó, Hội đồng tiếp tục làm việc theo quy định tại Điều 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về tội danh và hình phạt: Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Văn H1 khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã truy tố. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với bản đầu thú của bị cáo, bản tự khai của bị cáo, biên bản lấy lời khai của bị cáo, lời khai của các bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, kết luận giám định, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Do đó, đủ căn cứ kết luận: Vào khoảng 17 giờ 02 phút, ngày 12/01/2025, Vũ Văn H1 có giấy phép hạng C điều khiển xe ô tô tải biển số 37C-537.03 đi từ xã N theo hướng về UBND xã N, huyện K. Khi xe xuống dốc cong cua tại Km 21+800, tỉnh lộ 543D thuộc khu vực Bản T, xã N, huyện K, tỉnh Nghệ An. Do H1 trước khi điều khiển xe ô tô xuống dốc không thực hiện các thao tác vào số để đảm bảo an toàn kỹ thuật, cho xe chạy vào chế độ số không (mo), thả phanh tay xe trôi tự do, dẫn đến xe ô tô chạy với tốc độ cao ở nơi có đoạn đường địa hình nguy hiểm, phức tạp nên không làm chủ tốc độ. Khi xe lao nhanh vì đường có độ dốc lớn, đoạn đường cua gấp, H1 không xử lý được nên để xe mình điều khiển đi sang phần đường bên trái lao nhanh đâm vào nhà anh Và Bá D, sinh năm 1996, trú tại Bản T, xã N, huyện K, tỉnh Nghệ An. Hậu quả làm 6 người chết, gồm: cháu V1 Y D2, sinh năm 2022; cháu Và Đình P1, sinh năm 2018; cháu Và Xuân Đ, sinh năm 2017; cháu Và Y M, sinh năm 2014; chị Vừ Y D4, sinh năm 2005; bà Lê Thị K, sinh năm 1965 và gây thiệt hại tài sản cho nhà anh V1 Bá Do trị giá 70.276.000 đồng, anh V1 Pá Xồng trị giá 4.500.000 đồng. Hành vi nêu trên của Vũ Văn H1 đã vi phạm khoản 1 Điều 10, khoản 2 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và điểm a khoản 3 Điều 260 của Bộ luật Hình sự 2015.

Do đó, đủ căn cứ kết luận hành vi của bị cáo Vũ Văn H1 đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại điểm a khoản 3 Điều 260 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bản Cáo trạng số 114/CT-VKS-P2 ngày 21/5/2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố Vũ Văn H1 về tội: "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại điểm a khoản 3 Điều 260 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là đúng người, đúng tội.

[3] Về tính chất của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến an toàn giao thông đường bộ và gây mất trật tự cho xã hội. Từ khi điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo là người bình thường, có đủ năng lực hành vi và năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo làm nghề buôn bán tự do, thường xuyên sử dụng xe ô tô để đi mua bán hàng hóa nên hiểu nguyên tắc khi điều khiển xe là phải tuyệt đối an toàn và chú ý quan sát, không được chủ quan, cầu thả. Hiểu được như vậy nhưng khi điều khiển xe đi chuyển ở

đoạn đường lên dốc cao, quanh co bị cáo đã không tập trung, nên khi xảy ra việc xe lao nhanh bị cáo đã không làm chủ được tay lái nên xe ô tô do bị cáo điều khiển đã đâm vào nhà anh Và Bá D. Hành vi của bị cáo dẫn đến hậu quả là vừa làm chết nhiều người (06 người) vừa gây thiệt hại đến tài sản của người khác. Xét thấy, hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, đối với hành vi của bị cáo cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo và cũng là phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội, nhất là trong thời điểm hiện nay loại tội phạm này đang có chiều hướng gia tăng.

Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải, đã bồi thường được toàn bộ thiệt hại xảy ra theo yêu cầu của bị hại; bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đều có đơn đề nghị xem xét xử phạt cho bị cáo mức án nhẹ. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ khi áp dụng hình phạt đối với bị cáo, thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật.

Đối với Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương Cự chiến binh của Hội C chứng nhận do gia đình bị cáo cung cấp thấy rằng: người được chứng nhận có tên Vũ Đình V2. Tại phiên tòa, bị cáo khai bị cáo có nghe mẹ của bị cáo nói bố tên là Vũ Đình V2. Kết quả xác minh cho thấy bố của bị cáo tên là Vũ Văn V nên không có căn cứ chấp nhận tài liệu này để xem xét là tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Thấy rằng, mặc dù bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ tại điểm s, điểm b khoản 1 và một tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự nhưng hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là vô cùng lớn, làm chết 04 trẻ em trên tổng số người bị thiệt mạng là 06 người; gây hoang mang trong quần chúng xã hội, vụ án cũng được dư luận quan tâm nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm đối với bị cáo như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tại phiên tòa là phù hợp.

[4] Về dân sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại không có đề nghị gì thêm nên không xem xét.

[5] Không phạt cấm hành nghề đối với bị cáo do bị cáo không phải hành nghề lái xe theo quy định tại khoản 5 Điều 260 của Bộ luật Hình sự. Do đó không áp dụng khoản 5 Điều 260 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.

[6] Về vật chứng: Chiếc xe ô tô BKS được xác định là tài sản riêng của bà Vũ Thị H3; các giấy tờ xe mang tên bà Vũ Thị H3 và Giấy phép lái xe mang tên bị cáo nên trả lại.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Vũ Văn H1 phạm tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
2. Về điều luật áp dụng và mức hình phạt: Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 260; Điều 38; điểm s, điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Vũ Văn H1 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù của bị cáo tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam, ngày 13/01/2025.

3. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Trả lại cho bà Vũ Thị H3 01 (một) phương tiện xe ô tô tải, nhãn hiệu huyndai, màu trắng, xe ô tô bị hư hỏng nặng do tai nạn giao thông nên không kiểm tra số loại New Porter, số khung, số máy, không kiểm tra chất lượng bên trong của xe theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/5/2025 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh N và Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An; 01 (một) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô;

- Trả lại cho bị cáo Vũ Văn H1 01 (một) giấy phép lái xe.

Các giấy tờ này được thể hiện tại Biên bản niêm phong ngày 28/4/2025 tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N được lập giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An.

4. Án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 về án phí, lệ phí Tòa án, bị cáo Vũ Văn H1 phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Bị cáo Vũ Văn H1, bà Vũ Thị H3 được quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Nghệ An;
- Cơ quan CSĐT CA t. Nghệ An;
- Cục THADS tỉnh Nghệ An;
- Trại tạm giam CA t. Nghệ An;
- Bị cáo; Bị hại;
- Đại diện cho bị hại; NLQ;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Phạm Thị Thúy Quỳnh

